

Artículo 16. De los gastos de carácter plurianual

1. La tramitación de expedientes de gastos de carácter plurianual en el ámbito del sector público definido en el artículo 3.1.a de la Ley 1/2015 se sujetará a los siguientes criterios:

a) Al inicio de la tramitación de un expediente de gastos de carácter plurianual, el centro gestor emitirá propuesta de documento contable que refleje el gasto imputable a la anualidad en curso, así como detalle de los importes del gasto que corresponden a cada uno de los ejercicios posteriores.

b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.5 de la Ley 1/2015 cuando el gasto esté total o parcialmente financiado con fondos del Estado o con fondos procedentes de la Unión Europea, se incorporará al expediente documentación que acredite la existencia de una norma que habilita la aplicación de unos límites distintos a los previstos en el artículo 40.3 de esta ley.

c) Las operaciones complementarias o anulaciones que sea necesario realizar en relación con el expediente de gasto conllevarán los documentos contables correspondientes.

d) En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, no se hubiese iniciado la ejecución del gasto o esta fuera inferior a la prevista en el ejercicio en que se hubiese comprometido, deberá tramitarse, en su caso, el correspondiente expediente de reajuste de anualidades.

2. Las modificaciones del número de anualidades y porcentajes, de acuerdo con el artículo 40.4 de la Ley 1/2015 se remitirán para su tramitación a la conselleria competente en materia de hacienda, mediante propuesta de la persona titular de la conselleria competente o que ostente la dirección de la entidad correspondiente, debiendo incluir la siguiente documentación:

- Informe del órgano competente en materia presupuestaria, en el que entre otras circunstancias constarán los datos y circunstancias que motivan la necesidad de la variación de los límites.

- Informe de la Intervención Delegada en la conselleria u organismo proponente.

Las propuestas se codificarán con los mismos criterios que los expedientes de modificación de créditos, si bien, con numeración independiente y precedidos con las siglas VL (variación de límites).

Cuando se trate de incrementar el número de anualidades deberá especificarse el expediente concreto para el que se tramita y, en ningún caso, dicho incremento afectará al total del vinculante en cuestión.

3. La retención adicional del diez por ciento a que se hace referencia en el artículo 40.3 de la Ley 1/2015, se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al ejercicio inmediato siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final.

Artículo 17. De los reajustes internos de los subprogramas presupuestarios

Los reajustes internos, en cada capítulo de gasto, entre las estimaciones de los diferentes centros de gestión y subprogramas, reconocidos en la ley de presupuestos, se autorizarán por la persona titular de la conselleria competente o la persona que tenga atribuida la dirección de la entidad correspondiente y los tramitará, en ámbito de la Administración de

la Generalitat, la conselleria competente en materia de hacienda a través de expedientes codificados RTP.

Artículo 18. De los gastos de tramitación anticipada

1. La tramitación anticipada de gastos se ajustará en todo caso a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/2015.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, tratándose de expedientes de contratación, la documentación integrante del expediente tendrá las siguientes particularidades:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares, o documento equivalente, se hará constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b) Se adjuntará al expediente el documento contable de retención de crédito que refleje las anualidades afectadas o certificado relativo a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el proyecto de ley de presupuestos del siguiente ejercicio.

Al inicio del ejercicio, en caso de que dicho gasto tenga carácter plurianual, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de este decreto.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la tramitación anticipada de expedientes en el caso de subvenciones y otros gastos no incluidos en el apartado 2, deberá adecuarse a lo que establezca la normativa específica reguladora para cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se pueda llegar y al número de anualidades que pueden abarcar.

Artículo 19. Prescripción de obligaciones

Cuando hubiese transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 23 de la Ley 1/2015 para una obligación reconocida cuyo pago no se haya realizado, la subsecretaría u órgano equivalente o el órgano directivo que haya autorizado el reconocimiento de la obligación, iniciará la tramitación del oportuno procedimiento de prescripción que resolverá la persona titular de la conselleria a la que este adscrito el servicio gestor que hubiese aprobado dicho reconocimiento. Así mismo se procederá a la anulación de los saldos que, en su caso, vengan referidos a la obligación que se anula.

Una vez aprobada la resolución del procedimiento de prescripción, el servicio gestor expedirá los oportunos documentos contables de anulación, que serán remitidos a la Intervención Delegada correspondiente, junto con la resolución aprobatoria.

Artículo 20. Obligaciones debidamente adquiridas

1. Las obligaciones se imputarán al ejercicio en el que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1/2015 resulten exigibles. En el supuesto de obligaciones recíprocas cuando el acreedor haya cumplido o garantizado la obligación a su cargo, y en el de las obligaciones unilaterales cuando se hubiera dictado el acto administrativo o ley que reconozca el derecho del acreedor.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.5.c de la Ley 1/2015 se considerarán obligaciones debidamente adquiridas aquellas que, resultando exigibles en el ejercicio de

procedencia, no han sido reconocidas a 31 de diciembre del correspondiente año y deriven de compromisos de gastos en los que concurran los siguientes requisitos:

- a) Que se hayan adquirido de conformidad con el ordenamiento.
- b) Que hayan contado con crédito disponible en el ejercicio de procedencia.

3. Los gastos que se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija que tengan la condición de obligaciones debidamente adquiridas, en los términos expuestos, podrán aplicarse al presupuesto vigente, quedando bajo la responsabilidad de la conselleria u organismo correspondiente la verificación del cumplimiento de los requisitos que posibiliten dicha imputación.

CAPÍTULO VIII

De las modificaciones del presupuesto

Sección 1.^a. Régimen general

Artículo 21. De las modificaciones del presupuesto

1. El presupuesto de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental se modificará de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2015 y en las leyes anuales de presupuestos.

2. Para la aprobación de las modificaciones se distinguirá entre:

- a) Modificaciones que afecten a los créditos para gastos de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, cuyo presupuesto tiene carácter limitativo y vinculante, con las especificidades previstas en la ley anual de presupuestos.
- b) Modificaciones que afecten al presupuesto del resto de las entidades que conforman el sector público administrativo, definido en los apartados b) y c) del artículo 3.1 de la Ley 1/2015, cuyo presupuesto es limitativo por el importe global y estimativo para la distribución de los créditos de acuerdo con su naturaleza económica, con excepción de los correspondientes a gastos de personal y de subvenciones nominativas que, en todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante.
- c) Modificaciones que afecten a las entidades del sector público empresarial y fundacional, definido en el artículo 3.2 de la Ley 1/2015, cuyo presupuesto tendrá carácter estimativo y no vinculante, salvo las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

Sección 2.^a. De las modificaciones del presupuesto de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos

Artículo 22. De los créditos extraordinarios y suplementos de crédito

1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse al ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto de la Generalitat o el consignado fuera insuficiente, y no sea posible dotarlo a través de lo previsto en los artículos siguientes, la conselleria que

tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda incoará un expediente de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, respectivamente. La financiación de estos se realizará de la forma que se indica a continuación:

a) Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplemento se financiará mediante baja en créditos no financieros que se consideren adecuados.

b) Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del presupuesto, se financiará con endeudamiento o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.

2. Los citados expedientes contendrán, al menos, la documentación a que se refiere el artículo 28.2 de este decreto; se tramitarán mediante propuesta de acuerdo del Consell de remisión a les Corts del proyecto de ley.

3. Cuando la necesidad sobrevenida se produzca en el presupuesto de un organismo autónomo, y siempre que su importe no alcance el 15 % de los créditos consignados en su presupuesto, de forma acumulada dentro del mismo ejercicio presupuestario, el expediente se incoará por parte de la conselleria de adscripción de la entidad y se remitirá a la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda, junto con un informe en el que se justifique la urgencia y necesidad del gasto que es necesario acometer, se exprese que la entidad no cuenta con consignación presupuestaria, y que se proponga su forma de financiación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 1/2015, si el importe del crédito extraordinario o del suplemento de crédito no excede del 5 % del presupuesto del organismo, la modificación la autorizará la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda. Si excede de dicho porcentaje, pero no alcanza el 15 % la autorización corresponderá al Consell.

4. Cuando la necesidad surgida en el presupuesto de un organismo autónomo suponga, de forma acumulada dentro del mismo ejercicio presupuestario, alcanzar o superar el 15 % de los créditos consignados en su presupuesto, la conselleria de adscripción seguirá el mismo procedimiento descrito en el apartado anterior, aportando, además, el texto del proyecto de ley correspondiente para su tramitación por parte de la conselleria con competencias en materia de hacienda ante el Consell.

Artículo 23. De las incorporaciones de crédito

1. Corresponderá a la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda la adopción de las medidas necesarias para proceder a la incorporación de los créditos no vinculados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 1/2015.

A tal efecto las consellerias afectadas remitirán antes del 31 de enero del correspondiente ejercicio, la información relativa a la incorporación.

2. Los organismos autónomos remitirán a su conselleria de adscripción la propuesta de incorporación de créditos no vinculados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, siempre que aquellos estén afectados a financiación finalista y con el límite máximo del remanente de tesorería afectado del organismo, una vez aprobada la liquidación del ejercicio anterior. Para ello, acompañarán a la propuesta una memoria económica en la

que se recoja el remanente de tesorería resultante de la liquidación y el detalle de los créditos afectados al mismo que deban ser objeto de incorporación.

Artículo 24. De las ampliaciones de crédito

1. En los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 1/2015, para los supuestos de gasto recogidos en las leyes anuales de presupuestos, la insuficiencia de consignación presupuestaria para atender los citados gastos podrá ser objeto de cobertura mediante la incoación de un expediente de modificación presupuestaria de ampliación de créditos, por transferencia de disponibilidades de la sección presupuestaria correspondiente, que se tramitará a instancia de la conselleria interesada, hasta alcanzar, en todo o en parte, la suma de las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo.

2. En el caso de que la citada modificación no pueda realizarse con cargo a bajas en otros créditos de la sección afectada, la conselleria competente en materia de hacienda, procederá según lo previsto en el artículo 48. Para ello, actuará de oficio o a propuesta de la conselleria interesada, la cual aportará una memoria económica en la que se recojan, debidamente justificadas, las necesidades de gasto puestas de manifiesto y los saldos disponibles de las consignaciones afectadas.

3. La conselleria competente en materia de hacienda resolverá el expediente o lo elevará ante el órgano que establezca en la ley de presupuestos.

Artículo 25. De las modificaciones por generación o anulación de créditos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en este decreto y con las limitaciones del artículo 50 de la Ley 1/2015, en las propuestas de generación de crédito se deberá documentar que se ha realizado el ingreso o ingresos que la justifican o, en los supuestos de las apartados a) b) y c) del artículo 50.1 de la Ley 1/2015, que se ha contabilizado el reconocimiento del derecho, salvo que exista un compromiso firme de aportación, cuya copia deberá incorporarse al expediente de modificación presupuestaria como documentación justificativa de la generación.

En aquellos supuestos en que la gestión de los ingresos corresponda a la conselleria con competencia en materia de hacienda, se incluirá en el expediente la solicitud de la realización y contabilización del ingreso correspondiente y la documentación que lo justifique.

Lo previsto en los párrafos anteriores no será de aplicación a aquellas generaciones de créditos que tengan su origen en excesos de recaudación respecto de la estimación inicial prevista, siempre que afecten a tributos cedidos.

2. Las propuestas de generación o anulación de créditos que a continuación se detallan, incluirán complementariamente la siguiente documentación:

a) Por transferencias de carácter finalista:

- Documentación justificativa de la existencia del derecho al ingreso y origen del mismo. Deberá informarse si en relación con estos ingresos existen fondos sin justificar resultantes de ejercicios anteriores, considerados como situación de tesorería en el origen, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria.

- Certificación del gasto con financiación afectada remitida, en su caso, al órgano concedente de los fondos, correspondiente al ejercicio anterior.
 - Justificación de que los créditos de gasto cuya generación se propone garantizan la consecución de los fines objeto del ingreso, o de que los gastos para esa actuación previamente se han realizado con cargo a fondos propios.
 - Cuando los fondos finalistas requieran de cofinanciación con fondos propios, deberá detallarse el importe de la aportación requerida, la existencia de crédito suficiente para garantizarla, identificando la partida presupuestaria a la que se imputan.
 - Cuando la asignación definitiva por fondos finalistas difiera del importe presupuestado, las secciones presupuestarias u organismos responsables de su gestión deberán proponer los correspondientes ajustes en el estado de gastos e ingresos.
- b) Las propuestas de generación y anulación de créditos derivadas de mayores o menores ingresos sobre las previsiones iniciales de fondos procedentes de la Unión Europea, contendrán, sin perjuicio de sus particularidades, documentación asimilable a la establecida con carácter general en este apartado, así como el informe a que se refiere el artículo 26 de este decreto.
- c) Las propuestas de generación de crédito, cuando se trate de ingresos no finalistas a los que se refieren los apartados d), e) f) g) h) e i) del artículo 50 de la Ley 1/2015, deberán incluir una memoria que justifique el estado de ejecución de estos ingresos.

Artículo 26. De las modificaciones que afectan a gastos financiados con fondos finalistas

1. Toda propuesta de modificación presupuestaria que afecte a gastos financiados, en todo o en parte, con fondos finalistas deberá incluir adicionalmente con carácter preceptivo, un informe del órgano responsable de la coordinación o, en su caso, gestión y justificación de cada uno de los fondos, emitido con anterioridad al informe preceptivo de la Intervención Delegada correspondiente, el cual hará mención al mismo.
2. Así mismo dichas propuestas deberán especificar su repercusión en las dotaciones de los distintos tipos de fondos afectados por la misma, así como la dotación final de la aportación condicionada de fondos propios por parte de la Generalitat.

Artículo 27. De las modificaciones en los anexos de líneas de subvención y de transferencia, y de proyectos de inversión y financieros

1. A los efectos de este artículo tendrá la consideración de inclusión de línea o proyecto de inversión o financiero la dotación de créditos en una línea o proyecto que no figure en los anexos correspondientes del presupuesto aprobado para el ejercicio vigente, y la misma deberá definirse con los mismos contenidos que figura en los anexos referenciados de acuerdo con lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1/2015.
2. Asimismo, tendrán la consideración de reapertura de línea los casos en que resulte necesario dotar una línea o proyecto no para un gasto nuevo en el ejercicio sino para atender el pago de obligaciones derivadas de sentencias, recursos administrativos, de compromisos debidamente adquiridos y no incorporados, o, en el caso de no darse esta última circunstancia, que hayan sido previamente convalidados.

3. Las modificaciones que tengan por objeto la inclusión de líneas en aplicación de las excepciones a la concurrencia competitiva previstas en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, y en el artículo 168.1.c de la Ley 1/2015, podrán tramitarse de forma simultánea o posterior a las bases reguladoras, siempre que ambas deban ser aprobadas por el Consell, debiendo formar parte de la documentación de la modificación los correspondientes proyectos e informes preceptivos.
4. Todo expediente de modificación que implique la desafectación de las líneas deberá incluir documentación justificativa de que no existe o ha decaído el derecho a su percepción. Cuando se instrumenten a través de un convenio, si el beneficiario lo ha suscrito por un importe inferior al previsto, se entenderá que ello implica la desafectación.
5. Las propuestas de inclusión de proyectos adicionales en los anexos de inversión, que deberá ajustarse a la tipología de inversiones vigente en cada momento, se remitirán al centro directivo con competencias en materia de presupuestos.
6. Toda propuesta de inclusión o variación de proyectos financieros deberá incluir, según proceda, proyecto de estatuto o acto jurídico en que se fundamente la necesidad de la modificación.

Artículo 28. De la tramitación de las modificaciones de crédito ante la conselleria competente en materia de hacienda

1. Las subsecretarías u órganos asimilables remitirán a la dirección general competente en materia de presupuestos las propuestas de modificación de créditos, aportando la documentación original pertinente. A efectos de garantizar la disponibilidad de los créditos a minorar durante la tramitación de las propuestas, estas incluirán documentos contables RC o relación de estos que contenga las referencias contables necesarias para su identificación.

No obstante lo anterior, la conselleria con competencias en materia de presupuestos podrá iniciar de oficio las modificaciones de crédito que considere necesarias, que serán informadas por la Intervención General de la Generalitat.

2. Los expedientes de modificación de créditos referidos en el primer párrafo del anterior apartado, sin perjuicio de cuanta documentación se considere oportuna, contendrán necesariamente:

a) Propuesta de la persona titular de la conselleria o autoridad en quien hubiese delegado reglamentariamente, debiendo quedar identificados, al menos, el tipo de modificación y los importes globales por capítulo y programa afectados. En el caso de organismos autónomos la propuesta será de la persona que ocupe la Presidencia o, en su caso, la persona que ostente la Dirección General de la entidad.

b) Informe del órgano administrativo competente en materia presupuestaria en la conselleria u organismo proponente, suscrito por la persona responsable de la misma, que contendrá los siguientes puntos:

- Origen y necesidad de la modificación.
- En el supuesto que los créditos que se propone modificar hubiesen sido previamente afectados por otras modificaciones de créditos presupuestarios ya tramitados, se incluirá un apartado específico donde quede justificada la citada circunstancia.
- Incidencia en los objetivos del programa.

- Justificación de la propuesta de financiación:

1.º Cuando se trate de propuestas de generación o anulación de créditos se expondrá detalladamente la fuente de financiación, e ineludiblemente se hará referencia a la documentación que como justificante se adjunte como anexo al expediente.

2.º Cuando se trate de minoración de gastos, se justificará su disponibilidad por la inexistencia de compromisos pendientes o la no vinculación a financiación condicionada.

c) Informe de la Intervención Delegada en la conselleria u organismo autónomo proponente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en las propuestas de modificación presupuestaria que tengan por objeto dar cobertura a obligaciones de ejercicios anteriores deberá constar expresamente documentado su adecuación a alguno de los supuestos recogidos en las letras a), b) o c) del artículo 39.5 de la ley 1/2015; en el caso de que se trate de obligaciones no comprendidas en dichos supuestos, dicho extremo deberá constar expresamente en los informes emitidos tanto por la oficina presupuestaria como por la Intervención Delegada.

4. Toda propuesta de modificación que suponga una minoración de créditos, calificados como ampliables o afectados por enmiendas aprobadas por les Corts, deberá incluir informe justificativo de la subsecretaria u órgano asimilable.

5. Todo expediente se numerará, para cada ejercicio, en la propia sección presupuestaria que lo expida, ajustándose a la siguiente expresión numérica: --.-/año n/---, de forma que los dos primeros dígitos expresarán la sección afectada, los tres dígitos siguientes ordenarán el número de expedientes tramitados por esa sección y los tres últimos dígitos los completará la dirección general competente en materia de presupuestos, indicando con los mismos el número que ocupa en el total de expedientes tramitados para todas las secciones durante un ejercicio.

Los organismos autónomos codificarán sus expedientes de modificación de forma análoga, sustituyendo los dos primeros dígitos por los correspondientes al código de la entidad.

6. En el caso de expedientes de modificación del presupuesto de la Administración de la Generalitat, competencia de las personas titulares de las distintas secciones presupuestarias, junto a la resolución motivada que autorice la modificación y el informe de la Intervención Delegada, sin perjuicio de cuanta documentación se considere oportuna, se remitirán a la dirección general competente en materia de presupuestos los documentos contables RC necesarios, o bien relación de los mismos que contenga las referencias contables necesarias para su identificación.

7. La obligación de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana las modificaciones presupuestarias cuya aprobación no corresponda al Consell o a la conselleria competente en materia de hacienda, será responsabilidad del órgano competente para su aprobación.

Artículo 29. De las modificaciones presupuestarias de los organismos autónomos que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat

Cuando las modificaciones presupuestarias requieran para su financiación la modificación del presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat, las mismas se

tramitarán conjuntamente de acuerdo con el procedimiento que le sea de aplicación a la de la Administración de la Generalitat y por el mismo órgano, salvo para la tramitación de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito previstos en el artículo 22 de este decreto.

A tal efecto, las diferentes propuestas se tramitarán de forma conjunta, en un único expediente, a propuesta de la conselleria a la que estén adscritas la entidad o entidades afectadas.

La tramitación de estas modificaciones exigirá que se incorpore al expediente un informe específico relativo a la incidencia de la modificación en el presupuesto de la entidad o entidades afectadas, incluyendo detalle del presupuesto anterior y posterior a la aprobación de la modificación.

Sección 3.^a. De las modificaciones del presupuesto del resto de entidades adscritas al sector público instrumental de la Generalitat

Artículo 30. De las modificaciones del presupuesto de las entidades de derecho público y consorcios adscritos al sector público instrumental de la Generalitat

En el marco de lo previsto en la Ley 1/2015, la tramitación de las modificaciones presupuestarias de los consorcios adscritos a la Generalitat y de las entidades de derecho público integradas en su sector público instrumental, se ajustará a los siguientes criterios:

a) Cuando afecte a los gastos de personal de la entidad, el expediente deberá incorporar un informe favorable de la conselleria competente en materia de hacienda, que se solicitará a través de la conselleria de adscripción, y deberá acompañarse de la documentación a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 28.2 de este decreto.

b) En el caso de las modificaciones que afecten a la cuantía de las líneas de subvención nominativas del presupuesto de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, o supongan la inclusión o desafectación de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 27.

c) Cuando las modificaciones presupuestarias consistan en variaciones en la cuantía global del presupuesto de la entidad, que tengan su origen en ingresos finalistas o ingresos de derecho público o privado que legalmente estén autorizados a percibir, en la resolución de autorización se hará constar que dicha modificación no afecta negativamente al equilibrio presupuestario de la entidad. En todo caso, en el supuesto de que tengan su origen en ingresos finalistas, se estará a lo dispuesto en los artículos 25 y 26.

d) Cuando las modificaciones presupuestarias requieran para su financiación la modificación del presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat, se estará a lo dispuesto en el artículo 29.

e) En la tramitación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

f) En la tramitación de incorporaciones de crédito se estará a lo dispuesto en el artículo 23.2.

Artículo 31. De las modificaciones presupuestarias de las entidades del sector público empresarial y fundacional

En el marco de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 1/2015, la tramitación de las modificaciones presupuestarias de las entidades del sector público empresarial y fundacional se ajustará a los siguientes criterios:

a) Cuando afecte a los gastos de personal de la entidad, el expediente deberá incorporar un informe favorable de la conselleria competente en materia de hacienda.

Este informe se solicitará a través de la conselleria de adscripción e incluirá la propuesta de resolución de modificación.

b) En todo caso, esta propuesta no podrá afectar al equilibrio presupuestario de la entidad y deberá ir acompañada de la correspondiente memoria económica.

c) Cuando las modificaciones presupuestarias requieran para su financiación la modificación del presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat, se estará a lo dispuesto en el artículo 29.

Artículo 32. De la comunicación y publicación de las modificaciones

Todas las resoluciones de aprobación de modificaciones presupuestarias de las entidades del sector público instrumental descritas en esta sección deberán ser comunicadas a la conselleria competente en materia de hacienda dentro de los 15 días siguientes a su aprobación.

Su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana se ajustará a lo previsto en el artículo 28.7.

CAPÍTULO IX

Del reintegro de pagos indebidos

Artículo 33. Procedimiento de reintegro de pagos indebidos en el ámbito de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos

1. A los efectos de lo establecido en este capítulo se entiende por pago indebido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 de la Ley 1/2015, aquel que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la administración con respecto a dicho pago o en cuantía que exceda de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

2. Quedarán excluidos del ámbito de aplicación de este capítulo los siguientes reintegros de pagos indebidos:

a) Los reintegros distintos a los correspondientes a pagos indebidos a que se refiere el apartado anterior, en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley 1/2015.

b) Los reintegros de cantidades indebidamente abonadas en las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos.

c) Los de naturaleza tributaria.

d) Cualesquiera otros reintegros de pagos indebidos que tengan establecido un procedimiento específico.

3. Será competente para la declaración del pago indebido y de la consecuente restitución, tanto de la cantidad indebidamente percibida como de los intereses devengados, el órgano administrativo que dictó el acto que contenga el error material, aritmético o de hecho que originó el pago indebido.

Cuando este órgano conozca la existencia de un pago percibido en exceso o indebidamente, bien por sí mismo o bien porque se haya puesto de manifiesto por cualquier órgano que en el ejercicio de sus competencias tenga conocimiento de su existencia, y no se haya producido su reintegro voluntario, procederá de oficio a iniciar los trámites para resolver y adoptar las medidas oportunas para la recaudación en periodo voluntario del reintegro del pago indebido.

4. El órgano competente a que se refiere el apartado anterior notificará al perceptor del pago indebido la resolución administrativa declarativa del mismo, de la consecuente obligación de restitución y gestionará su cobro en periodo voluntario.

Esta resolución contendrá, al menos, la siguiente información:

- a) Identificación de quien perciba el pago indebido, mediante nombre y apellidos si se trata de una persona física o razón social si es jurídica, código de identificación fiscal y domicilio o sede social a efectos de notificaciones y requerimientos.
- b) Origen del pago indebido, aplicación presupuestaria a la que se imputó y fecha del pago.
- c) Importe del pago.
- d) Determinación de la causa que motiva el reintegro.

Esta resolución se notificará a la persona interesada de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, acompañada de la carta de pago correspondiente para su ingreso en periodo voluntario.

5. Finalizado el plazo de recaudación en periodo voluntario sin que se haya producido el ingreso, los órganos responsables del mismo acreditarán tal circunstancia a los órganos competentes en la recaudación ejecutiva para que inicien el correspondiente procedimiento de recaudación en vía de apremio.

6. Las cantidades adeudadas devengarán intereses desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso, conforme a lo establecido en la legislación básica en la materia.

7. La resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas que resulten de la tramitación del procedimiento de reintegro se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/2015.

Las cantidades aplazadas o fraccionadas, además de devengar intereses de demora, deberán garantizarse, salvo en los casos señalados en el artículo 13.

8. La deuda derivada del reintegro podrá ser compensada de oficio una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario o a instancia de la persona obligada al pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1/2015.

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 1/2015, los reintegros de pagos realizados de manera indebida a cargo de créditos presupuestarios del ejercicio corriente, deberán originar la reposición de estos últimos.

Tendrán la consideración de reintegros de pagos indebidos del presupuesto corriente aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago y el reintegro se produzcan en el mismo ejercicio presupuestario.

Los reintegros de pagos indebidos del presupuesto corriente se imputarán al propio presupuesto de gastos con cargo al que se hubiesen reconocido las respectivas obligaciones, minorando el importe de estas, así como el de los correspondientes pagos.

Cuando sea necesario reponer crédito o saldos en las fases de gestión presupuestaria anteriores al reconocimiento de la obligación, se deberán efectuar las operaciones de anulación que correspondan en función del alcance de dicha reposición.

10. Tendrán la consideración de reintegros de presupuestos cerrados aquellos cuyo cobro o derecho de cobro se produzca o nazca en un ejercicio posterior a aquel en que se reconoció la obligación.

Los reintegros de presupuestos cerrados se considerarán como un recurso más, se imputarán al presupuesto de ingresos del ejercicio en que se efectúe el correspondiente ingreso y podrán ser objeto de generación de acuerdo con el artículo 50.i de la Ley 1/2015.

11. Los reintegros que tengan origen en pagos extrapresupuestarios se aplicarán a operaciones extrapresupuestarias.

CAPÍTULO X

De la liquidación del presupuesto

Artículo 34. Liquidación del presupuesto

1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

a) Los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que se deriven.

b) Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que se correspondan con adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a las respectivas dotaciones o créditos.

2. La liquidación del presupuesto de la Administración de la Generalitat se practicará por la Intervención General de la Generalitat antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente.

3. La liquidación del presupuesto, una vez comunicada al Consell, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.